

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 225/2531

นายทรงวุฒิ ตักดาวิษรักษ์
บริษัทดีทแฮล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล
ทรานสปอร์ต เซอร์วิส จำกัด

โจทก์

จำเลย

บริษัท โทรทัศน์ (กรุงเทพฯ) จำกัด จำเลยร่วม

ป.พ.พ. มาตรา 172, มาตรา 824, มาตรา 882

เรือฉลอมลำน้ำของโจทก์ถูกเรือ อ. ชนจมลงเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2520 โจทก์ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่าบริษัท ท. เป็นผู้รับประกันวินาศภัยเรือ อ. ขอให้เรียกเข้ามาเป็นจำเลยร่วมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2523 ซึ่งเป็นเวลากว่าสองปี นับแต่วันวินาศภัย คดีโจทก์สำหรับจำเลยร่วมจึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 882

ทนายจำเลยร่วมมีหนังสือถึงโจทก์ว่าเรื่องที่เรือโจทก์เกิดชนกับเรือ อ. และโจทก์ขอเรียกค่าเสียหายได้ส่งเรื่องให้ตัวการคือเจ้าของเรือ อ. พิจารณาต่อไปแล้วจะแจ้งผลการพิจารณาให้โจทก์ทราบภายในเวลาอันสมควรกับได้ให้เจ้าของเรือที่ได้รับค่าเสียหายส่งสำเนาใบประเมินความเสียหายมาให้รายละเอียด 3 ฉบับนั้น การกระทำของจำเลยร่วมดังกล่าวเป็นเพียงแต่จะพิจารณาเรื่องค่าเสียหายยังไม่เป็นการแน่นอนว่าจะใช้ค่าเสียหายตามที่โจทก์เรียกร้อง จึงไม่เป็นการกระทำอันปราศจากเคลือบคลุมสงสัย ตระหนักเป็นปริยายว่าจำเลยร่วมยอมรับสภาพหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 172 อันจะทำให้อายุความสะดุดหยุดลง

จำเลยเป็นเพียงตัวแทนเจ้าของเรือต่างประเทศ มีหน้าที่ในการรับขนสินค้าลงจากเรือ ติดต่อดำเนินพิธีการด้านการท่าเรือ การศุลกากรและการตรวจคนเข้าเมือง จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบในการที่กัปตันผู้ควบคุมเรือซึ่งเป็นลูกจ้างเจ้าของเรือ กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้โจทก์เสียหาย เพราะไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ตัวแทนต้องรับผิดชอบในผลละเมิดที่ลูกจ้างของตัวการได้กระทำไปในหน้าที่การงานของตัวการ ไม่ว่าตัวการจะอยู่ต่างประเทศหรือในประเทศ

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เรือฉลอมลำน้ำรับจ้างบรรทุกสินค้า จำเลยเป็นเจ้าของร่วมและเป็นผู้ได้รับมอบให้เป็นตัวแทนจากเจ้าของร่วมซึ่งมีบริษัทอยู่ต่างประเทศเป็นผู้ครอบครองพร้อมทั้งควบคุมดูแลกิจการเกี่ยวกับเรือบรรทุกสินค้าเดินทะเลซึ่งเดินด้วยเครื่องจักรกลชื่อเรือ เอ็ม.เอส. อเมริกัน เมน ขณะเรือลำนี้เข้ามาในราชอาณาจักรไทยและมีนายไรโกหรือโรโก เอสเมนเซ ซึ่งเป็นลูกจ้างผู้ปฏิบัติตามคำสั่งของจำเลยเรียกว่ากัปตัน เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๒๐ จำเลยได้สั่งการให้นายไรโกหรือโรโก เอสเมนเซ นำเรือเอ็ม.เอส. อเมริกัน เมน เข้าจอดเทียบท่าที่ท่าเรือ รส.๑๐ เพื่อทำการขนถ่ายสินค้าตามปกติ แต่นายไรโกหรือโรโก เอสเมนเซ บังคับเรือด้วยความประมาทเลินเล่อทำให้เรือเอ็ม. เอส. อเมริกัน เมน พุ่งเข้าชนเรือฉลอมของโจทก์ ขอให้ศาลพิพากษาบังคับให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นแต่เพียงตัวแทนเจ้าของเรือในการรับขนสินค้าลงจากเรือส่งมอบแก่ผู้รับสินค้าและจัดการหาสินค้าลงบรรทุกเรือเพื่อขนส่งไปต่างประเทศและมีหน้าที่ติดต่อดำเนินพิธีการด้านการท่าเรือ การศุลกากรและการตรวจ

คนเข้าเมืองกับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการที่เรือบรรทุกสินค้าดังกล่าวจะต้องเข้ามาหรือออกไปจากประเทศไทยเท่านั้น จำเลยไม่มีอำนาจควบคุมบังคับบัญชาการเดินเรือและกับตันเรือ อำนาจการควบคุมและสั่งการในการเดินเรืออยู่กับนายเรือหรือกัปตันเรือซึ่งเป็นลูกจ้างและอยู่ในบังคับบัญชาของบริษัทเจ้าของเรือดังกล่าว ดังนั้น แม้จะฟังว่าจำเลยเป็นตัวแทนเจ้าของเรือและการที่เรือชนลอมของโจทก์จนเสียหายเพราะความประมาทเลินเล่อของนายไรโกหรือโรโก เอสเมนเซ จำเลยก็ไม่ต้องรับผิดชอบ ขอให้พิพากษายกฟ้องโจทก์

ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น บริษัทโทริเซ็น (กรุงเทพ) จำกัด ถูกหมายเรียกเข้ามาเป็นจำเลยร่วมตามคำขอของโจทก์ โดยโจทก์อ้างว่าเป็นผู้รับประกันวินาศภัยเรือเอ็ม.เอส.อเมริกัน เมน

จำเลยร่วมให้การว่า จำเลยร่วมไม่ได้เป็นผู้รับประกันวินาศภัยหรือตัวแทนผู้รับประกันวินาศภัยตามฟ้องโจทก์ โจทก์เคยติดต่อจำเลยร่วมเพื่อขอให้ติดต่อกับบริษัทผู้รับประกันภัยเรือเอ็ม.เอส.อเมริกัน เมน ในต่างประเทศ ขอให้ชดเชยค่าเสียหายในกรณีนี้แก่โจทก์ แต่เมื่อจำเลยร่วมสอบถามไปยังบริษัทต่างประเทศ ซึ่งจำเลยร่วมเป็นผู้คอยรายงานเกี่ยวกับเรือที่บริษัทต่างประเทศได้รับประกันวินาศภัยไว้เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นในประเทศไทยก็ได้รับแจ้งว่า ไม่ได้รับประกันวินาศภัยเรือเอ็ม.เอส.อเมริกัน เมนไว้ ค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้องมาสูงกว่าความเป็นจริง ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ ขอให้พิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ว พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาพิจารณาตามฎีกาของโจทก์ว่า ฟ้องโจทก์สำหรับ บริษัทโทรีเซ็น (กรุงเทพ) จำเลยร่วมขาดอายุความหรือไม่ และบริษัทดีทแฮล์มอินเตอร์เนชันแนล ทรานสปอร์ต เซอร์วิสเชส จำกัด จำเลยต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์หรือไม่เพียงใด

สำหรับฎีกาข้อแรก ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๘๒ วรรคแรกบัญญัติว่า ในการเรียกให้ใช้ค่าสินไหมทดแทน ท่านห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดสองปีนับแต่วันวินาศภัย ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เรือฉลอมลำน้ำ เลขทะเบียน กท ๐๔๖๕ ของโจทก์ถูกเรือ เอ็ม.เอส.อเมริกัน เมน ชนจมลงเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๒๐ โจทก์ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่าบริษัทโทรีเซ็น (กรุงเทพ) จำกัด เป็นผู้รับประกันวินาศภัยเรือเอ็ม.เอส.อเมริกัน เมน จึงขอให้เรียกเข้ามาเป็นจำเลยร่วมในคดีนี้ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๒๓ อันเป็นเวลาว่าสองปีนับแต่วันวินาศภัย คดีโจทก์สำหรับจำเลยร่วมจึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๘๒ ที่โจทก์ฎีกาว่า เกิดเหตุแล้ว โจทก์ได้ติดต่อกับจำเลยร่วมเพื่อขอรับค่าเสียหาย ต่อมาจำเลยร่วมรับผิดชอบเพื่อชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ จำเลยร่วมได้จ้างบริษัทอื่นมาสำรวจความเสียหายและตรวจดูและการกู้เรือ ห้ามโจทก์นำเรือขึ้นคานซ่อมสั่งให้โจทก์เสนอราคาค่าเสียหายเรือของโจทก์ให้แก่จำเลยร่วม จนถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๒๐ เพื่อต่อรองค่าเสียหาย จำเลยร่วมยังได้ให้ทนายความมีหนังสือหมาย จ.๒๓ ถึงโจทก์ตอบรับการเรียกร้องค่าเสียหายจากโจทก์เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๒๐ จำเลยร่วมโดยนายอีริค บรูสการ์ด เบิกความตอบคำถามค้านยอมรับว่าโจทก์และเจ้าของเรืออื่นที่ได้รับความเสียหายได้ติดต่อกับค่าเสียหายจนถึงสิ้นปี ๒๕๒๑ และได้ให้โจทก์ส่งใบประเมินค่าเสียหายไปให้อีก ๓ ฉบับ การกระทำของจำเลยร่วมดังกล่าวถือได้ว่าจำเลยร่วมยอมรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของโจทก์ทำให้อายุความสะดุด

หยุดลงจนถึงสิ้นปี ๒๕๒๑ การที่โจทก์ยื่นคำร้องขอให้เรียกจำเลยร่วมเข้ามาในคดีเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๒๓ และศาลอนุญาตแล้ว ฟ้องโจทก์จึงไม่ขาดอายุความนั้น ปรากฏตามคำแปลหนังสือของทนายความของจำเลยร่วมเอกสารหมายเลข ๒๓ ความว่า "อ้างถึงเรื่องการชนกัน เรือ เอ็ม/เอส"อเมริกันแมน" ขอดอบเรื่องดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ คำร้องของท่านเกี่ยวกับเรื่องข้างต้น ขอให้ชำระเงินจำนวน ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท ได้ถูกเสนอมาที่เราแล้ว เรื่องนี้ได้ถูกส่งไปที่ตัวการเจ้าของเรือเอ็ม/เอส "อเมริกันแมน" พิจารณาต่อไปแล้ว เราจะแจ้งผลการพิจารณาตัดสินให้ท่านทราบภายในเวลาอันควร" และนายอีริค บรูสการ์ด เบิกความว่าโจทก์และเจ้าของเรืออื่นที่ได้รับความเสียหายได้มาติดต่อกับข้าพเจ้าแล้วเกี่ยวกับค่าเสียหายจนถึงสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๒๑ และข้าพเจ้าเคยบอกให้เจ้าของเรือที่ได้รับความเสียหาย ให้ส่งสำเนาใบประเมินความเสียหายรายละเอียด ๓ ฉบับมาให้ข้าพเจ้า" ดังนี้ ศาลฎีกาเห็นว่าเป็นเพียงแต่จำเลยร่วมจะพิจารณาเรื่องค่าเสียหาย แต่เมื่อจำเลยร่วมได้ติดต่อไปยังต่างประเทศแล้ว ทราบว่ามิได้มีการประกันเรือเอ็ม.เอส.อเมริกัน แมนไว้ จึงได้ปฏิเสธไม่ยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ การกระทำของจำเลยร่วมเป็นการไม่แน่นอนว่า จะใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ การกระทำของจำเลยร่วมเป็นการไม่แน่นอนว่า จะใช้ค่าเสียหายตามที่โจทก์เรียกร้อง จึงไม่เป็นการกระทำอันปราศจากเคลือบคลุมสงสัยตระหนักเป็นปริยายว่า จำเลยร่วมยอมรับสภาพหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๗๒ อันจะทำให้อายุความสะดุดหยุดลงฎีกาโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ที่โจทก์ฎีกาว่า บริษัทดีทแฮล์ม อินเตอร์เนชันแนล ทรานสปอร์ต เซอร์วิสเชส จำกัด จำเลย เป็นเจ้าของรวมและตัวแทนของบริษัทเจ้าของเรือเอ็ม.เอส.อเมริกันแมน ซึ่งอยู่ต่างประเทศ จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์นั้น ข้อเท็จจริงเชื่อได้ว่า เรือเอ็ม.เอส.อเมริกัน แมน เป็นของบุคคลในต่างประเทศโดยจำเลยมิได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของเรือ แต่เป็นเพียงตัวแทนเจ้าของเรือในการรับขนสินค้าลงจากเรือติดต่อดำเนินการด้านการท่าเรือ การศุลกากรและการตรวจคนเข้าเมือง ส่วนปัญหาว่า

จำเลยจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์หรือไม่นั้น ศาลฎีกาเห็นว่า ขณะเกิดเหตุ นายไรโกหรือโรโก เอสเมนเช เป็นกัปตันควบคุมเรือ เอ็ม.เอส.อเมริกัน เมน เป็น ลูกจ้างของเจ้าของเรือ จำเลยเป็นตัวแทนของเจ้าของเรือดังกล่าวในประเทศไทย แม้ จะฟังว่านายไรโกหรือโรโก เอสเมนเช กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้เรือจมลมนำน้ำ ของโจทก์จมลงและเสียหาย แต่ในกรณีเช่นนี้ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายบัญญัติให้ ตัวแทนต้องรับผิดชอบในผลละเมิดที่ลูกจ้างของตัวการได้กระทำไปในหน้าที่การงานของ ตัวการด้วย ไม่ว่าตัวการจะอยู่ต่างประเทศหรือในประเทศ โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้อง บังคับจำเลยให้รับผิดชอบได้ ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๖๕/๒๕๑๗ ระหว่างบริษัทรัตน สุรีย์ จำกัด โจทก์ บริษัทเดินเรือทะเลขุนเชียง (ไทย) จำกัด กับพวก จำเลย เมื่อ โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบแล้วประเด็นที่ว่าค่าเสียหายของโจทก์มีเพียงใด จึง ไม่จำต้องวินิจฉัย

พิพากษายืน

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ธีรศักดิ์ กรรณสูตร)

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ - นายทองเลื่อน พูลพิพัฒน์

ศาลอุทธรณ์ - นายสมศักดิ์ เกิดลาภผล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ